

PRIVACY POLICY

Banca Profilo S.p.A. (di seguito “**Banca**” o “ **Titolare**”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti specifiche informazioni relative alle modalità di gestione del sito internet (<https://tinaba.bancaprofilo.it/informativa-privacy-sito>) in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta anche di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**” o “**Regolamento**”).

Per trattamento si intende qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (ex art. 4, par. 1, n. 2) del Regolamento).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2002/58/CE relativa al “*trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche*”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Banca Profilo S.p.A., con sede in via Cerva n. 28, Milano, indirizzo email privacy@bancaprofilo.it.

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati raggiungibile al seguente indirizzo: rdpprofilo@bancaprofilo.it.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e presso le sedi di altri soggetti terzi, appositamente nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR, che offrono servizi in *outsourcing*.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente nei form di registrazione presenti su questo sito o chiamando eventuali numeri di telefono riportati all’interno del sito, comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, necessari per l’erogazione del servizio o delle informazioni richieste. In particolare,

potranno essere trattate le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, indirizzo), dati di contatto (email e numero di telefono), dati necessari per l'adempimento dei rapporti contrattuali.

COOKIES

Si rimanda all'Informativa sui cookie accessibile all'indirizzo [•] per maggiori informazioni sui cookie da noi utilizzati o qualora si intenda revocare o modificare l'eventuale consenso precedentemente espresso all'installazione dei cookie.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:

- (i) Finalità inerenti alla navigazione e alla consultazione all'interno del sito.
La base giuridica del trattamento è il consenso che si intende manifestamente prestato attraverso la consultazione del sito (art. 6, par. 1, let. a) del GDPR).
- (ii) Finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti (risposte a richieste di informazioni).
La base giuridica del trattamento è il consenso che si intende manifestamente espresso attraverso l'invio della richiesta (art. 6, par. 1, let. a) del GDPR).
- (iii) Finalità inerenti alla partecipazione a eventuali eventi promozionali.
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, par. 1, let. b) del GDPR).
- (iv) Finalità inerenti all'invio di comunicazioni di natura commerciale.
La base giuridica del trattamento è il consenso che è manifestamente espresso al momento della compilazione del form (art. 6, par. 1, let. a) del GDPR).
- (v) Finalità inerenti alla fornitura dei servizi prestati da Banca Profilo S.p.A.
La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, let. b) del GDPR).
- (vi) Finalità difensive in caso di abusi nell'utilizzo del sito o di tentativi di frode.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse (art. 6, par. 1, let. f) del GDPR).

LINK AD ALTRI SITI WEB

Questo sito può contenere link o riferimenti per l'accesso ad altri siti. La informiamo che il Titolare del trattamento non controlla i cookie o le altre tecnologie di monitoraggio di tali siti web ai quali la presente Policy non si applica. Le suggeriamo pertanto di consultare le singole privacy policy relative a tali siti internet.

SOCIAL MEDIA

Il sito potrebbe offrire porte di accesso a vari servizi "Social Media" (che possono includere, senza limitazione, Facebook, Twitter ecc.), detti servizi, forniscono la possibilità di accedere ad aree di commento, bacheche, forum pubblici e altre piattaforme di comunicazione consultabili. La Banca consiglia di esercitare cautela circa la diffusione di informazioni personali quando si utilizzano queste piattaforme. I termini di utilizzo e le politiche sulla privacy applicabili a ciascuno di tali mezzi di comunicazione sociale pubblicate sui rispettivi siti regolano i dati condivisi. La Banca non esegue alcuna forma di controllo sull'utilizzo di informazioni personali comunicate in un forum pubblico, un'area di commento, una bacheca, rendendo l'utilizzatore l'unico responsabile di qualsiasi divulgazione.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione (necessari per il corretto funzionamento del sito), l'utente è libero di fornire i propri dati personali. Tuttavia, il loro mancato conferimento potrà comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

CONTROLLO SUI PROPRI DATI PERSONALI

La informiamo che in qualunque momento potrà scegliere di limitare la raccolta o l'uso dei suoi dati personali. Ad esempio, se in precedenza ha prestato il consenso per il trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing, potrà cambiare idea in qualsiasi momento scrivendo o inviandoci un'email agli indirizzi sopra indicati. La società non venderà e non distribuirà a terze parti i dati personali raccolti a meno che non abbia raccolto un esplicito e libero consenso da parte degli interessati o salvo ciò non sia espressamente richiesto dalla legge. Previa raccolta del

consenso da parte degli interessati, i dati personali potranno tuttavia essere utilizzati per inviare comunicazioni commerciali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono trattati mediante l'ausilio di strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. In particolare, con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito dell'esecuzione di eventuali contratti sottoscritti con la Banca, il Titolare conserverà i dati per dieci anni a far tempo dalla conclusione del contratto, ossia fino al momento in cui non risultino decorsi i termini di prescrizione relativi ad azioni contrattuali che possano sorgere con riferimento al contratto in esecuzione del quale i dati sono trattati. I dati personali trattati in caso di richiesta di informazioni saranno trattati per il tempo strettamente necessario per soddisfare la sua richiesta. I dati personali trattati per finalità di marketing sulla base del consenso espresso, saranno conservati dal Titolare sino alla revoca dello stesso da parte dell'interessato. Nel caso in cui l'utente aderisca a eventuali promozioni i dati personali verranno conservati per tutta la durata della promozione e successivamente per il periodo di tempo necessario a dimostrare il corretto svolgimento della promozione, determinato di volta a seconda della natura della promozione e alla luce di quanto disposto dalla normativa. I dati personali potranno essere conservati per un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello indicato qualora ciò si renda necessario al fine di adempiere a disposizioni normative o qualora i dati siano necessari al Titolare per difendere i propri diritti in sede giudiziaria. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Titolare ispirandosi ai principali standard internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per ridurre al minimo i rischi afferenti alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali raccolti e trattati.

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ad altre società, appositamente nominate Responsabili del trattamento, per attività strettamente connesse alle finalità sopra indicate e strumentali all'operatività del servizio, come la gestione del sito internet (Tinaba S.p.A., fornisce la piattaforma tecnologica) e l'esercizio dell'attività di marketing. Al di fuori di questi casi, i dati personali non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo previsione contrattuale o autorizzazione dei soggetti. In questo senso, i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: a) vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; b) vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto; c) ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Nessun dato derivante dal servizio web verrà diffuso.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Terzi, con ciò intendendo paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo. Qualora ciò avvenga, il Titolare dichiara e garantisce di conformarsi a quanto disposto dagli artt. 44 e ss. del GDPR.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, nonché di opporsi al trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati l'utente può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo indicato o una email all'indirizzo privacy@bancaprofilo.it o al Responsabile della Protezione dei Dati scrivendo al seguente indirizzo rdpprofilo@bancaprofilo.it.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo, come previsto dall'art. 77 del GDPR.

MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY

Il Titolare del trattamento verifica periodicamente la propria politica relativa alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, la aggiorna in linea con le modifiche normative, organizzative o dettate dall'evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito.